CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC
DISTRICT DE QUÉBEC

COUR SUPÉRIEURE
(Chambre civile)

N° : **200-17-034569-236**

VINCENT DALLAIRE

Demandeur

c.

DR YVAN GAUTHIER

et

DRE JACYNTHE SAINDON

et

DR FÉLIX CARRIER

et

DRE SOPHIE L'HEUREUX

et

DR SYLVAIN FAUCHER

et

DRE MARIE-PIERRE MAILHOT

Défendeurs

DEMANDE INTRODUCTIVE D'INSTANCE **RE-REMODIFIÉE ET UNIFIÉE**

À L'UN DES HONORABLES **JUGES DE LA COUR SUPÉRIEURE, LE DEMANDEUR EXPOSE RESPECTUEUSEMENT CE QUI SUIT :**

I- INTRODUCTION

1. Le demandeur est un homme né en 1996 qui a subi plusieurs interventions psychiatriques non désirées du mois de novembre 2019 à celui de janvier 2023;

2. Le demandeur est actuellement détenu à l'Établissement de détention de Rimouski;

3. Le demandeur se représentait seul depuis le début du présent dossier judiciaire;

4. Toutefois, en raison de ladite détention et du rejet de sa demande de suspension de l'instance, le demandeur a mandaté l'étude Jalbert Lamarre Avocats pour faire progresser le présent dossier judiciaire et pour sauvegarder ses droits jusqu'à sa sortie dudit établissement de détention;

II- LES FAITS

A- Psychiatrie forcée subie par le demandeur à la suite de son incarcération du mois de novembre à décembre 2019

5. Le 11 novembre 2019, le demandeur est transféré de l'Établissement de détention de Québec (ci-après désigné : l'« ÉDQ ») à l'Institut universitaire en santé mentale de Québec (ci-après désigné : l'« IUSMQ ») pour une évaluation psychiatrique pour son aptitude à comparaître demandée par un juge le 1er novembre 2019, tel qu'il appert de l'ordonnance envers le demandeur de subir une évaluation sur l'aptitude à comparaître donnée le 1er novembre 2019, **pièce P-1**;

6. Cette évaluation avait été refusée par le demandeur le 1er et 7 novembre 2019;

7. Le 7 novembre 2019, le demandeur a été accusé de voie de fait sur un gardien de l'ÉDQ, soit M. Jean-René Brousseau, après avoir refusé son transfert pour son évaluation en aptitude à comparaître à la prison, tel qu'il appert de la section pertinente du plumitif du demandeur pour démontrer certaines dates et faits, **pièce P-2**;

8. Après plusieurs altercations, agressions et conflits physiques et psychologiques par des gardiens de l'ÉDQ, notamment lors du maintien du demandeur dans une cellule d'isolement du 7 au 11 novembre 2019, celui-ci accepte finalement son transfert à l'IUSMQ

9. Le 14 novembre 2019, le psychiatre Sylvain Faucher de l'IUSMQ recommande au demandeur la prise d'Abilify Maintena (ci-après désigné : « Abilify »), soit un antipsychotique, qu'il souhaite augmenter graduellement;

10. Il recommande la prise d'Abilify puisqu'il dit que le demandeur est paranoïaque et que, pour cette raison, il invente des agressions et des altercations;

11. Tel que démontré par son rapport remis à la cour, le psychiatre Faucher déclare que le demandeur est apte à comparaître et accompagne cette déclaration de recommandations douteuses, fautives et inexactes , tel qu'il appert du rapport du 14 novembre 2019 du psychiatre Faucher sur l'aptitude à comparaître du demandeur, **pièce P-3** et tel qu'il le sera plus amplement démontré lors de l'enquête et audition;

12. Ses recommandations suggèrent que le demandeur soit en absence temporaire de l'ÉDQ à l'IUSMQ pendant deux mois le temps de demander une ordonnance afin de forcer la prise d'Abilify au demandeur;

13. Puis, l'ÉDQ demande l'octroi au demandeur d'une cote sécurité S-5 comme détenu, ce qui signifie qu'il passera une longue période de temps en isolement, tel qu'il appert du rapport d'intervention d'un des gardiens de l'ÉDQ concernant l'événement du 7 novembre 2019, **pièce P-4**;

14. Le psychiatre Faucher connaît les conditions de détention du demandeur et les accusations portées contre ce dernier concernant un voie de fait sur M. Brousseau;

15. Le demandeur accepte de prendre l'Abilify recommandé par le psychiatre Faucher puisqu'il a très peur pour sa sécurité et puisqu'il ne souhaite pas retourner à l'ÉDQ pour être détenu dans une cellule d'isolement et pour se faire administrer contre son gré quelconques substances;

16. Le demandeur pense que le fait d'accepter la prise d'Abilify convaincra le procureur poursuivant du Directeur des poursuites criminelles et pénales de le laisser sortir sous condition en attendant la suite des procédures, ce qui a été le cas;

17. Le demandeur prend alors le dosage adéquat d'Abilify prescrit par le psychiatre Faucher, soit 10 milligrammes à tous les matins, tel qu'il appert du rapport du 8 janvier 2020 de la psychiatre L'Heureux suite à une rencontre avec le demandeur, **pièce P-5**;

18. Le 20 décembre 2019, le demandeur sort de l'IUSMQ après avoir signé des conditions très lourdes de libération incluant un couvre-feu de 22h00 à 6h00 et de suivre toutes les recommandations des psychiatres, tel qu'il appert de l'ordonnance de libération conditionnelle du demandeur du 20 décembre 2019, **pièce P-6**;

19. Tel qu'indiqué précédemment, le 11 novembre 2019, le demandeur est transféré à l'IUSMQ où le psychiatre Faucher effectue l'évaluation sur son aptitude à comparaître à laquelle s'ajoute une évaluation sur la responsabilité criminelle concernant le voie de fait sur M. Brousseau;

20. À ce moment, le demandeur a deux importantes ecchymoses autour des yeux, en toute évidence, causées par le gardien M. Pascal Lapierre qui l'a frappé le 7 novembre 2019;

21. Le psychiatre Faucher ne traite pas de cette altercation dans son rapport de recommandation sur l'aptitude à comparaître du demandeur dans lequel il reconnaît le demandeur apte à comparaître, ni dans ses autres documents;

22. Le psychiatre Faucher aurait dû alerter les personnes compétentes suite au constat des blessures subies par le demandeur, le tout tel qu'il le sera plus amplement démontré lors de l'enquête et audition;

23. Par conséquent, ledit psychiatre n'a aucunement respecté ses obligations de protection, de sécurité et de soins de son patient, soit en l'espèce le demandeur;

24. Un psychiatre raisonnable, placé dans les mêmes circonstances et respectant les règles de l'art de sa profession n'aurait pas agi de la sorte;

25. Ce comportement fautif a engendré des dommages et des préjudices importants au demandeur, notamment au niveau de sa santé, de ses revenus et de ses droits fondamentaux, le tout tel qu'il le sera plus amplement démontré lors de l'enquête et audition;

B- Internement en psychiatrie du demandeur du mois d'août à novembre 2020

26. À l'externe, c'est la psychiatre Sophie L'Heureux, soit une professeure et chercheure à l'Université Laval, qui suit le demandeur alors que celui-ci retourne vivre chez son père, et ce, malgré le fait qu'il est accusé de plusieurs menaces sur des membres du personnel de cette université, tel qu'il appert de l'ordonnance de libération conditionnelle du demandeur du 20 décembre 2019, **pièce P-6** et du répertoire du corps professoral de l'Université Laval, **pièce P-7**;

27. En août 2020, le demandeur travaille à deux emplois chez Couche-Tard et à l'entrepôt Resto-Gain, il est inscrit à l'Université de Sherbrooke dans le baccalauréat en informatique et il a signé un bail de logement à Sherbrooke pour ses études, tel qu'il appert des preuves de deux emplois du demandeur lors de son internement en psychiatrie en août 2020, **pièce P-8**, de la facture de demande d'admission et facture du dépôt de confirmation après acceptation de l'offre d'admission à l'Université de Sherbrooke pour le programme de baccalauréat en informatique du demandeur pour la session d'automne 2020, **pièce P-9** et du bail de logement signé par le demandeur pour juillet 2020, **pièce P-10**;

28. Le 11 août 2020, le demandeur arrête de prendre l'Abilify prescrit par la psychiatre L'Heureux puisque cela n'est plus nécessaire en raison de son état de santé et parce que le fait de prendre cette substance atteint son honneur, sa dignité, lui fait sentir de la colère et du dégoût, etc. Tous ces symptômes négatifs engendrés par

la prise d'Abilify affectent énormément son fonctionnement quotidien, le tout tel qu'il le sera plus amplement démontré lors de l'enquête et audition;

29. Le ou vers le 11 août 2020, soit avant son internement psychiatrique, le demandeur dépose une plainte envers la psychiatre L'Heureux au commissaire aux plaintes du CIUSSS de la Capitale-Nationale, tel qu'il appert de la plainte du demandeur envers la psychiatre L'Heureux au commissaire aux plaintes du CIUSSS de la Capitale-Nationale ainsi que la réponse à cette plainte, **pièce P-11**;

30. Lorsque le demandeur décide de cesser la prise d'Abilify, la psychiatre L'Heureux demande son arrestation pour qu'il soit amené à l'urgence psychiatrique, tel qu'il appert du rapport psychiatrique du 11 août 2020 de la psychiatre L'Heureux, **pièce P-12**;

31. Le 12 août 2020 vers 8h00 a.m., des policiers se présentent à la résidence du père du demandeur où ce dernier se retrouve;

32. Le demandeur ouvre la porte aux policiers et ceux-ci pointent un pistolet à décharges électriques vers le demandeur et lui demande de les suivre à l'urgence psychiatrique où il rencontre deux psychiatres, soit Yvan Gauthier et Jacynthe Saindon. Cette intervention des policiers a inévitablement causé un traumatisme énorme au demandeur;

33. Les rapports des psychiatres Gauthier et Saindon indiquent que le demandeur est dangereux et qu'une garde en établissement est nécessaire, tel qu'il appert des rapports psychiatriques du mois d'août 2020 des psychiatres Gauthier et Saindon, **pièce P-13**;

34. On garde alors le demandeur environ trois mois en internement psychiatrique jusqu'au début du mois de novembre 2020;

35. Cet d'internement a engendré une grande partie des dommages et des préjudices subis par le demandeur;

36. Pendant la garde à l'hôpital, la psychiatre L'Heureux fait la demande pour l'émission d'une ordonnance pour la prise d'Abilify par injection de 400 milligrammes, ce qu'elle obtient, tel qu'il appert du jugement du 5 octobre 2020, **pièce P-14**;

37. Cette demande d'ordonnance est demandée par la psychiatre L'Heureux qui est en total et manifeste conflit d'intérêt avec le demandeur et celle-ci cause des préjudices énormes et irréparables au demandeur;

38. Environ de la mi-septembre 2020 jusqu'à sa libération de son internement au début novembre 2020, c'est le résident en psychiatrie Sébastien Brodeur et la psychiatre Marie-Pierre Mailhot qui suivent le demandeur;

39. Ces psychiatres menacent le demandeur d'appeler les agents de sécurité si celui-ci ne prend pas l'Abilify qu'ils prescrivent;

40. En raison de son internement en psychiatrie, le demandeur doit appeler ses deux employeurs pour démissionner. Avant son internement, il annule également son inscription à l'Université de Sherbrooke et communique avec le propriétaire du logement pour lequel il a déjà signé un bail pour l'annuler;

41. Le demandeur a été dans l'obligation de payer un mois de pénalité (le propriétaire a exigé cette condition) et un mois de logement qu'il avait déjà payé vu que la location commençait en juillet 2020 et qu'il n'avait pas encore déménagé;

42. Le demandeur effectue lesdits appels puisqu'il sait qu'il sera probablement interné par la psychiatre L'Heureux s'il cesse de prendre l'Abilify qu'elle le force à prendre en continue;

43. Tel qu'indiqué précédemment, la psychiatre L'Heureux effectue le suivi du demandeur, mais celle-ci ne rapporte pas correctement les propos du demandeur dans ses rapports et documents, le tout tel qu'il le sera plus amplement démontré lors de l'enquête et audition;

44. La psychiatre L'Heureux connaît également le contexte difficile subi par le demandeur à l'ÉDQ et elle omet de considérer le traumatisme grandissant du demandeur à cet égard;

45. La psychiatre L'Heureux aurait dû alerter les personnes compétentes suite au constat dudit contexte difficile subi par le demandeur, le tout tel qu'il le sera plus amplement démontré lors de l'enquête et audition;

46. Par conséquent, ladite psychiatre n'a aucunement respecté ses obligations de protection, de sécurité et de soins de son patient, soit en l'espèce le demandeur;

47. Un psychiatre raisonnable, placé dans les mêmes circonstances et respectant les règles de l'art de sa profession n'aurait pas agi de la sorte;

48. Ce comportement fautif a engendré des dommages et des préjudices importants au demandeur, notamment au niveau de sa santé, de ses revenus et de ses droits fondamentaux, le tout tel qu'il le sera plus amplement démontré lors de l'enquête et audition;

49. Puis, en ce qui concerne les psychiatres Gauthier et Saindon, ceux-ci dressent des rapports arbitraires et infondés qui déclarent le demandeur dangereux afin de justifier son internement psychiatrique à l'IUSMQ, et ce, sans réaliser de réelles vérifications approfondies au préalable auprès des autres intervenants qui ont rencontré et discuté avec le demandeur;

50. Pour sa part, le psychiatre Mailhot prescrit au demandeur une injection mensuelle d'Abilify de 400 milligrammes, ce qui est injustifiée et trop élevé comme dosage, le tout tel qu'il le sera plus amplement démontré lors de l'enquête et audition;

51. Par conséquent, lesdits psychiatres n'ont aucunement respecté leurs obligations de protection, de sécurité et de soins de son patient, soit en l'espèce le demandeur;

52. Un psychiatre raisonnable, placé dans les mêmes circonstances et respectant les règles de l'art de sa profession n'aurait pas agi de la sorte;

53. Ce comportement fautif a engendré des dommages et des préjudices importants au demandeur, notamment au niveau de sa santé, de ses revenus et de ses droits fondamentaux, le tout tel qu'il le sera plus amplement démontré lors de l'enquête et audition;

C- Psychiatrie forcée subie par le demandeur à la suite de son internement du mois d'août à novembre 2020

54. Au début du mois de novembre 2020, le demandeur sort de l'hôpital et déménage à Lévis après quelques mois sur le chômage;

55. Il est suivi à Lévis par le psychiatre Félix Carrier et l'infirmier praticien en psychiatrie Jean-Philippe Roberge, tel qu'il appert du rapport du psychiatre Carrier du 5 août 2021 au Tribunal administratif du Québec, **pièce P-15**;

56. Le 10 mai 2021, le demandeur plaide coupable pour toutes les accusations portées contre lui et sa peine constitue au temps de détention déjà effectué avant la détermination de sa peine en 2019 et 200 heures de travaux communautaires sur 18 mois (aujourd'hui complétées);

57. Le demandeur est déclaré non-criminellement responsable pour l'accusation de voie de fait sur M. Brousseau;

58. Le 5 août 2021, le demandeur se présente devant la Commission d'examen des troubles mentaux du Tribunal administratif du Québec où les juges déclarent qu'il devra suivre les recommandations du psychiatre Carrier pendant une année, tel qu'il appert du rapport du psychiatre Carrier du 5 août 2021 au Tribunal administratif du Québec, **pièce P-15**;

59. En janvier 2022, avec l'accord du psychiatre Carrier, l'infirmier praticien en psychiatrie Jean-Philippe Roberge confirme l'arrêt de la prise d"Abilify, et ce, malgré le fait que le demandeur est toujours sous ordonnance judiciaire, tel qu'il appert de la prescription émise en janvier 2022 par l'infirmier praticien en psychiatrie Jean-Philippe Roberge, **pièce P-16**;

60. Le 19 septembre 2022, le Tribunal administratif du Québec rend une décision qui ordonne la libération inconditionnelle du demandeur, tel qu'il appert de la décision du Tribunal administratif du Québec du 19 septembre 2022, **pièce P-17**;

61. En juillet 2022, le demandeur déménage à Sherbrooke pour étudier à l'automne dans le baccalauréat en génie électrique à l'Université de Sherbrooke où le psychiatre Carrier et Mme Sarah Gosselin, soit une intervenante d'un centre hospitalier de Lévis, continuent de l'appeler jusqu'en janvier 2023 pour discuter avec lui de son état de santé, tel qu'il appert de la facture de l'Université de Sherbrooke pour la session d'automne 2022, **pièce P-18** et des preuves d'occupation d'un travail et d'un appartement à Sherbrooke, **pièce P-26**;

62. Tous les appels incessants du psychiatre Carrier et ses menaces au demandeur de continuer à subir de la psychiatrie forcée causent des importants dommages et préjudices au demandeur;

63. Ainsi, avant le mois de janvier 2022, le psychiatre Carrier maintient l'injection mensuelle au demandeur d'Abilify de 400 milligrammes, ce qui est injustifiée et trop élevé comme dosage, le tout tel qu'il le sera plus amplement démontré lors de l'enquête et audition;

64. Par conséquent, ledit psychiatre n'a aucunement respecté ses obligations de protection, de sécurité et de soins de son patient, soit en l'espèce le demandeur;

65. Un psychiatre raisonnable, placé dans les mêmes circonstances et respectant les règles de l'art de sa profession n'aurait pas agi de la sorte;

66. Ce comportement fautif a engendré des dommages et des préjudices importants au demandeur, notamment au niveau de sa santé, de ses revenus et de ses droits fondamentaux, le tout tel qu'il le sera plus amplement démontré lors de l'enquête et audition;

D- <u>Notes sur le parcours de vie et sur la capacité de fonctionnement du demandeur</u>

67. Le demandeur a travaillé toute sa vie, il a reçu peu d'aide sociale comme du chômage ou des chèques de la solidarité sociale (versements périodiques en fonction du salaire annuel), il n'a jamais perçu des chèques d'aide de dernier recours. Il a également terminé un diplôme d'études collégiales (DEC) en science de la nature sur trois ans et il a effectué 54 crédits universitaires en ingénierie;

68. À 17 ans, le demandeur termine ses études secondaires où il est inscrit en concentration sciences de la nature pour pouvoir étudier à l'université en ingénierie;

69. En sortant du secondaire, il s'inscrit au cégep où il complète des cours de base pendant une année afin de terminer un cours de mathématiques de cinquième secondaire qu'il a échoué et qui est disponible en rattrapage au Cégep de Limoilou où il a étudié;

70. En terminant son DEC, il s'inscrit à l'Université Laval où il complète 54 crédits en ingénierie dans deux programmes distincts : ingénierie mécanique puis ingénierie logicielle, tel qu'il appert du relevé de notes de l'Université Laval du demandeur, **pièce P-23**;

71. Après sa quatrième session universitaire (deux années), il entre en prison en août 2019 pour trois mois suivi d'un mois à l'IUSMQ;

72. Le demandeur possède également plusieurs dizaines de milliers de dollars d'actions de la société Hexo Corp., une compagnie de cannabis récréatif et médical, tel qu'il appert de divers documents associés à la société Hexo Corp., **pièce P-22**;

73. En sortant de prison ses actions valent environ 9 000,00 $, il est interdit d'accès à l'Université Laval à cause d'accusations de menaces contre des membres du personnel, il a un dossier criminel pour lequel il ne pourra pas demander de pardon avant dix ans, il s'est fait déshabiller 30 fois en trois mois à la prison, il s'est fait frappé dans le visage et il a été dans l'obligation de prendre de l'Abilify contre son gré, tel qu'il appert d'un tableau des antécédents judiciaires du demandeur, **pièce P-24**;

74. En sortant d'internement en 2020, le demandeur réside chez sa mère quelques mois avant d'emménager en appartement à Lévis où il trouve un emploi près de chez lui en février 2021. Il bénéficie alors de 15 semaines rétroactives de prestations d'assurance-emploi maladie avant son déménagement;

75. En avril 2022, le demandeur a accumulé plus de 15 000,00 $, tel qu'il appert d'un relevé bancaire du demandeur, **pièce P-25**;

76. En juillet 2023, le demandeur déménage à Sherbrooke où il entame le baccalauréat en ingénierie électrique et l'équipe de l'Hôtel-Dieu de Lévis continue de le suivre en psychiatrie sans la prise d'Abilify;

77. Le ou vers le 15 janvier 2024, le demandeur est accusé d'infractions criminelles et celui-ci est emprisonné préalablement à son procès;

78. Le 31 mai 2024, le demandeur est reconnu coupable d'infractions criminelles par l'honorable Josée Lemieux, J.C.Q., et celui-ci est condamné à une peine d'emprisonnement de 720 jours;

III- LES PRÉJUDICES

79. Les préjudices et les dommages subis par le demandeur en raison des comportements fautifs des défendeurs sont les suivants :

Atteinte à la dignité humaine :	20 000,00 $
Sentiment de peur, de honte et de dégoût :	10 000,00 $
Colère et rumination :	10 000,00 $
Sentiment d'être inepte, d'être incapable et de faiblesse	10 000,00 $
Perte de confiance envers les autorités :	10 000,00 $
Sentiment d'injustice	10 000,00 $
Perte de jouissance de la vie :	10 000,00 $
Désinscription forcée de la session d'automne 2020 à l'Université de Sherbrooke :	50 000,00 $
Dommages financiers en regard au retardement de sa diplômation universitaire :	50 000,00 $
Décision de reporter ses études universitaires à cause de la honte et de la souffrance :	50 000,00 $
Perte de deux emplois en août 2020 avant un déménagement à Sherbrooke :	6 000,00 $
	236 000,00 $

80. La présente demande introductive d'instance est bien fondée en faits et en droit.

POUR CES MOTIFS, PLAISE AU TRIBUNAL :

ACCUEILLIR la présente demande;

CONDAMNER les défendeurs à payer solidairement au demandeur la somme de 236 000,00 $ avec intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 du *Code civil du Québec* à compter du 16 juin 2023;

LE TOUT avec frais de justice.

Québec, le 12 décembre 2024